

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АППАРАТ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ**

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«25» июля 2025 г.

№ 3.1-31/2608

ЛАГОВСКОМУ Д.В.

д. 13, кв. 54, поселок Литвиново,
г. Щелково, Московская область,
141138

1448884@gmail.com

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Ваше обращение от 11 июля 2025 года №1806пос о нарушении установленного порядка рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры, а также о принятии мер по данному вопросу по поручению председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишаса рассмотрено в аппарате комитета.

Законодательную основу регулирования правоотношений, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, устанавливает Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), который определяет права и обязанности участников соответствующих отношений как на государственном, так и на муниципальном уровне, базовые гарантии, порядок рассмотрения обращений граждан.

Детальный порядок рассмотрения обращений заявителей является предметом правового регулирования нормативных правовых актов,

регламентирующих делопроизводство в органах публичной власти Российской Федерации, а также соответствующих ведомственных актов.

Так, письменные обращения граждан, поступающие в прокуратуру Российской Федерации, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ и Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 января 2013 года № 45 (далее – Инструкция).

Конституция Российской Федерации в части 5 статьи 129 устанавливает, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации как единой централизованной системы с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации определяются федеральным законом. Законом, определяющим правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации, является Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 2202-1). В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона № 2202-1 Генеральный прокурор Российской Федерации руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязательные для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации и порядок реализации мер материального и социального обеспечения указанных работников. Реализуя свои полномочия, Генеральный прокурор Российской Федерации утвердил Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.

Инструкция устанавливает единый порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других

лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органах прокуратуры Российской Федерации. Согласно пункту 3.2 Инструкции обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов с установлением контроля либо без контроля, с одновременным уведомлением об этом заявителя.

Обращения, рассмотрение которых относится к компетенции нескольких подразделений, направляются в нижестоящую прокуратуру подразделением, указанным среди исполнителей первым (ответственный исполнитель), с поручением о проверке доводов в полном объеме, если обращение может быть разрешено нижестоящей прокуратурой. В случае, если часть доводов не может быть проверена в нижестоящей прокуратуре, копия обращения для разрешения в этой части направляется в соответствующее подразделение аппарата.

Отмечаем, что статьей 10 Федерального закона № 2202-1 предусмотрена обязанность органов прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешать заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Таким образом, Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона № 2202-1 и Федерального закона № 59-ФЗ.

В случае несогласия с принятыми решениями органов прокуратуры Вы также вправе обжаловать их в суде в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Ваше обращение принято во внимание

Заместитель руководителя
аппарата комитета



А.А. Терехов